

מסורת הש"ס

א) וַיַּחֲזִיקוּן עִהּ. וַע"ל, צו עריות פ"ה מ"ו, א) וַיִּזְכֹּר שְׁחַטוֹן, ד) יִרָא דַהֲמַס, ה) וַע"ל, א) לַחֲזִיק וּבַמִּוּדָה דר"י נמי בַּמַּס פְּלִיגֵי ז"ל, א) כְּדַמְתָּרְן ז"ל, ה) בַּהֲתִירוּ מוֹמָה ז"ל, ט) כּוּ ז"ל, ו) וַיִּזְכֹּר בַּיה פְּדִיוֹן וּמִיָּהוּ קָשָׁה בְּהָךְ וְכו', א' מִשְׁתַּרְי נִמְי בַּהֲמִי וְהָא דַלְמִרְיָן כְּשׁוֹפֵר שֶׁל עוֹלָה לֹא יִתְקַע יֵשׁ לְפָרֶשׁ שׁוֹפֵר שֶׁל עוֹלָה שֶׁהוֹקְדָשָׁה בַּהֲמָה לְדִמִּי וְכו' דַּפְסוֹסִים הֵכָּה עֲבָלִי שְׁלָמִים עֲשָׂקִין אֲבָל פְּלוּגָתָא דַלְמוּרָאִי כ"י ז"ל, ט) וּפְלִיגָא אֲדִרִי אֲלַעזר ז"ל, א) וּפְלִיגָא אֲדִרִי אֲלַעזר ז"ל, ט) וַע"ל הַיַּעֲזֵר מוֹס' וְכַסִּים פו, ד"ה אֲחִיתִּי וְכו' וּבְסוּגִיל דְּסָס,

➤➤➤

הגהות הב"ח

א) ב"ב הגיהו וכו' שאני נראה מן הגיהו:

➤➤➤

שיטה מקובצת

א) מוס שחטו אסור: ב התירו מוכחה לא: ג דתנן הווא היה מתיר שער: ד חוביות עקביא בן מהללאל מתיר נמחק: ה לאו בשחטו ואי: ו לא משרי אות ר נמחק: ז קרע הווא הסיד: ח עקביא מודה הווא: ט מתיים והוממה וגפרת לרבנן: י מזה"ד תולש מי: יא אבל לבבי שער: יב מיירי בהתירו מוכחה וקשיא: יג דהא וירחיקנא לתרצי: יד לעיל הכי לאפקין בייחא ממשעות היינו כר, ה"רא"ה: יו דתינתקם דריש לקיש: יז מילתיה דתנא קמא: יח ען קאמר דשמא יש תקוה דקאמר מיירי בשחיטה: יט מיעקרא דאין צריך העברה והעברה כקרישת מוכח וכן: יא לפדותו בשויו ומה היה: יב בעולה תמימה שנשחטה למזבח: יג התם ופליגי דר' אלעזר: יד הן הווא מיהא לרבנן:

הלוקח בהמה פרק שלישי בכורות

הא בעל מוס שרי. ור' יוסי הוא דאמר בשחטו שרו רבנן אי נמי עקביא היא אע"ג דלא התירו וקשיא לריש לקיש: סס קרי ליה.

ומאי אע"פ שגולד צו מוס אע"פ שנראה אחר כן לחסם ולאמר מוס קבוע ו: **לימא**. הא דר"ל תנאי היא: **אסור**. דתסודי אפילו עקביא

מודה דאחו לשהייה ולאפקועי

מקדושת מוצח ועוד שהרי עדיין אין צו שום היתר. אע"ג דנקט מולש הוא הדין לנתלש כדמפרש בסיפא דשמעתא^(ט):

לא צוה. שמת המיר עקביא אלא בשחטו: **אמר רבי יוסי מודה אבא**.

ששמו חלפתא שהוא מן החכמים החולקין על עקביא ו: ומודה הוא צוה ששחטו שהוא מותר: **אבל בייחוד אמרו חכמים**. שבאמת ובצדור אמרו

ייתנו בחלון לשער צכור בעל מוס שנשר: **שמא יש תקוה**. שמא יהא מותר ליהנות. ומפרש ומה תקוה יש שאם שחטו דברי הכל מותר: **אבל באמת** וחזירו בעירובין צפרק ככל מערבין (דף לז). כסופו: **בייחוד**.

בצדור וחזירו במסכת יומא (דף נד.) וידעו בייחוד ששם ארון נגנו: **רבי יוסי היינו סנה קמא**. דקאמר התולש

זמר מצכור תס ושחטו אסור הא בעל מוס ושחטו מותר לדברי הכל ובמת פליגי ו במודה דר' יוסי ולת"ק נמי במת פליגי: **סנה קמא סבר אי הסירו מומחה אין אי לא לא**. דבעל כרחיך

הכי תרלת וכדתרלת^(ט) ריש לקיש לעיל כי אותצנייה מרישא דמילתיה דתנא קמא דקמי התולש זמר מצכור תס הא בעל מוס שרי ותרלת ריש לקיש ואמר כל היכא דלא היתר מומחה תס קרי ליה אלמא הכי משמע מילתיה התולש זמר מצכור תס דהיינו בעל מוס שלא התירו מומחה אסור לדברי הכל הא צכור בעל מוס דהיינו התירו מומחה שתלש ממנו כו' ור' יוסי סבר אע"ג דלא התירו מומחה

נמי כשנשר שרו רבנן ממאי מדקאמר יש תקוה דמשמע יש תקוה ויתירנו מומחה ושחטנו מכלל דאכתי לא התירו מומחה כשנשר: **פליגי במת והוא הדין לשחטו**. מדלא אשכחן במילתיה דתנא קמא דנימא שחטו דברי הכל מותר: **הלכה כר' יהודה**. דבשחטו פליגי ולא במת: **אידי ואידי**. צין נראה צין לא נראה מישרי שרי דהא אפי' מונח בחלון קא"ר יוסי דאפי' רבנן שרו בשחטו: אי **רבנן אידי ואידי מיסר אסרי**. דאותו שמחוצר צו טעון קצורה לדברי הכל והתולש ממנו רבנן אסרי ליה אפי' מונח בחלון: **אלא פשיטא ר' יהודה היא**. דאמר בשחטו פליגי: **אידי ואידי**. צין נראה צין לא נראה: **ושמע מינה בשחטו פליגי**. מדלא מצינ מוקמת ליה בגזונא אחרייתי ומדסתס

לן כר' יהודה ש"מ הלכתא כוותיה: **הסולש זמר מעולה סמימה**. מחיים ו: לרבנן מהו לאחר שחיטה בעלת מוס לא תיבעי לך דוודאי לרבנן אסור דאי שרית ליה אחי לשהייה ואחי לידי גזיה ועבודה: ^ז **מי איכא מאן דשרי**. אליבא דרבנן הא וודאי רשע הוא: דעיקר

שכן דאינה מתרת מה שפירש מחיים ומיהו יש ספרים דגרסי התס^ז פירש בקונטרס אליצא דרבנן הא וודאי רשע הוא משמע דלעקביא אפשר דמותר אף על פי שהאמת הוא דלעקביא נמי אסור בתס כדמוכח ברייתא דהתולש זמר מצכור תס מכל מקום פירש כן בקונטרס שאפילו לא שמיעא ליה ברייתא דבר פשוט הוא יא דמיהא לרבנן דתולש אסור: הדין עלך הלוקח בהמה

כו.

בכור בעל מוס שתלש ממנו. הכא לא קמיני והניחו בחלון משוס דרשע הוא שמולש ודעתו ליהנות לאלתר אבל יא כנשר קמני

והניחו בחלון: **דתנא קמא סבר אי התירו אין אי לא לא**. פירש

ליה אס כן סיפא דקרי ליה בעל מוס מיירי יא^ח בלא התרת מומחה וקשיא לפירושו דהא יא^ז דחייך הכי לעיל היינו כי היכי יא^ז דאיתוסס לריש לקיש ככולי עלמא אבל השתא דלרבינן לומר ממה נפשך כתנאי מסתברא לומר איפכא דתהוי מילתיה יא^ז כתנא קמא כפשטיה וגראה לפרש דסוצר הש"ס עכשו משוס דקאמר ר' יוסי שמא יש תקוה שעל סמך השחיטה לא היה אומר כך שזה צידו ואין כאן שמא אבל בהתרת מומחה קאמר שמא יש תקוה שיזדקק לו חסם להתירו ואין זה כל כך דצר צדור דמי יימר דמזדקק ליה מומחה ומ"מ במסקנא קאמר יא^ז שמא יש תקוה דקמיירי בשחיטה: **התולש צמר מעולה תמימה**. יש פירוש מרש"י שכסכו

^ט צהס שהוממה ואח"כ נפדיט ושחטה משמע שהעמידה כן כדי שתהא כעין צכור אלא שהתלישה היתה בשמות ומימה והא בעי האי זמר העמדה והערכה ואין מועיל לזמר העמדת הבהמה כדמוכח צפ' ראשית הגז (וחולין קלה). גצי הא דקאמר התס דאין ראשית הגז נוהג בקדשים משוס דכמי צאנך ולא של הקדש ומוקי לה למעוטי קדשי צדק הצית ופריך והא בעי העמדה והערכה וי"ל דסבירא ליה כר"ל דלית ליה צפ"צ דתמורה (דף זג:) לרבנן דקדשי מוצח לא היו ככלל העמדה והערכה והכי נמי אשכחן רצ דסצר כוותיה צפ' שני (לעיל טו.) ועוד י"ל דקדשי מוצח שיש עליהם קדושת הגוף צנול הזכר אגב הבהמה אפילו אותו שנחלש וצר העמדה והערכה חשיב האי זמר כבעל מוס מעיקרא י"ז וכן שופר של עולה לא יתקע ואס תקע ילא משוס דכיון דמעל נפק לחולין דקאמר צפרק ראוהו צ"ד (ר"ה כה).^י משמע דשייך ציה פדיון ועוד יש לפרש שופר של עולה שהוקדשה בהמה לדמי עולה ושופר שלמים שהוקדשה בהמה לדמי עולה ודינה כשלמים עמלן ואין צה מעילה דקאאמר צפ"צ דפסחים (דף כז:) צעלי שלמים עסקינן ומיהו קשה צהך דשמעתין דכיון דצעי הזמר פדיון היכי שייך למיגזר דלמא משהי ליה והא צריך לפדותו יא^ז דמה היה מרויח וקצת היה נראה לפרש דאיירי בעולה יא^ז וגשחטה למוצח שזריקת הדס מתרת צשרה למוצח והעור לכהנים ומצביא ליה

צזמר שנחלש אי משתרי נמי צהכי אבל פלוגתא דאמוראי היא צפרק המוצח מקדש (וצחים פו.) צעצמות שפרשו לפני וזריקה דרבי זירא סצר דזריקה מתירתן אפילו לקתא דנרגי וחציני וקאמר התס יא^ז כרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר פרשו לפני וזריקה מועלין צהס ופירש שס בקונטרס דמועלין לעולם אף לאחר וזיקה וכל צהכי אלעזר דאמר ר' אלעזר פרשו לפני וזיקה מועלין צהן עד אף על פי שהאמת הוא דלעקביא נמי אסור בתס כדמוכח ברייתא דהתולש זמר מצכור תס מכל מקום פירש כן בקונטרס שאפילו לא שמיעא ליה ברייתא דבר פשוט הוא יא דמיהא לרבנן דתולש אסור: הדין עלך הלוקח בהמה

עין משפט ונר מצוה

נג א מיר פ"ג מהלכות בכורות הלכה יא ופי"א מהל' מעילה הל' י סמג לאוין שמא טוש"ע י"ד סימן שח

סעיף א:

נר ב מיר פ"א מהלכות מעילה הלכה י:

רבנו גרשום

הא בעל מוס שרי. תולש לכיש נשר: ואצי"פ שלא התירו מומחה. קודם אלא לאחר שנשר: אי"ל ריש לקיש האי תנא דהתולש צמר כל היכא דלא התירו מומחה קודם שתולש תס קרי ליה שכתולש מומח דמי וליכא למימר הא בעל מוס שרי (על שנטמא היינו שהומם): מודה אבא חולפתא בזה ששחטו שהוא מותר אפילו לחכמים: אבל בייחוד אמרו. האי אבל כמו באמת כדכתיב אבל אששים אנתנו. בייחוד בבירור: וגזונא בחלון שיש לו תקנה שאם שחטו יהא מותר: על מה נחלקו כו'. ר' יוסי דאמר במת נחלקו היינו תי"ק דאמר דבמת חולקין: תי"ק סבר. מה שעקביא מתיר במת כשהתירו מומחה קודם תלישת שער ואתא ר' יוסי למימר דכל תנא בנתרא מטפי אצי"ג דלא התירו מומחה קודם אלא שוב (אחר תלישת) מתיר עקביא ודיינו כתנאי: לא דכולי עלמא אי התירו מומחה. קודם תלישה אין אי לא ולא דהכי פליגי אלא ג' מחלוקת דברבי: דתי"ק סבר פליגי במת וה"ה לשחטו. ומשום דלא איירי מירי בשחטו אית לן למימר דטביר דבתווייהו פליגי: הלי כו' יהודה. דלא שרי עקביא אלא בשחטו: בבחייתא. מסכת עדיות: צמר המדובלל. המדולדל: שנתרא עם הגזיה. שנתרא במחובר לגיזה מותר: אידי ואידי. בין נראה ובין שאינו נראה כדאמרינן דבשחטו דברי הכל מותר: אי רבנן אידי ואידי מיסר אסירי. אפילו אותן שתולש קודם וכ"ש ששוב נחלש שמיתה אסורת: ואי עקביא איפכא מיבעי ליה. שמה שהוא מותר במת אין מתיר אלא מה שנושר קודם אבל [מה שנושר] שוב [אחר] שמת [לדבר] הכל אסור והכי איבעי ליה למיתנא את שאינו נראה מותר ואת שנתרא אסור: אלא לאו רבנן. דבשחטו אסורין מה שקודם נשר בשחטו שנושר מותר העור והמחובר לו והיינו דקאמר הנראה עם הגזיה הצמר המחובר לעור קרי גיזה מותר ואת שאינו נראה אסור: מעולה תמימה. מבעל מוס דשאר קדשים לא קא מיבעי ליה כיון דבר פרייה הוא לא משהי ליה אלא פריך ליה ושחית ליה מיד הלכך שרי. ואי" (ה"מ) [כיון דבעי] מומחה ודאי איכא למיחש דמשחי להו ולא קא מיבעי ליה. אלא תמימה קא מיבעי ליה: צמר שנחלש. מצעצמו דחטאת ואשם וכו' דבכור ומעשר נמי לא תיבעי לך לד"ה אסור דלאו לכפרה אתי ומשהי ליה משום חומור צמר הנושר ואתי לידי תקלה: כי תיבעי לך